가업승계·상속증여

가업은 생전에 넘기는 쪽이 준비할 게 많습니다

증여세 과세특례, 지금 기준과 개편안의 방향

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

사후 상속보다 생전 증여입니다

가업은 돌아가신 뒤에 넘기는 것보다 **생전에 넘기는 쪽**이 준비할 수 있는 것이 많습니다. 그래서 만들어 둔 제도가 **증여세 과세특례**입니다.

현행 구조는 이렇습니다

부모가 **10년 이상 경영한** 가업의 주식을 자녀에게 증여하면 · **10억원을 공제**하고 · **120억원까지 10%** 세율 · 초과분은 **20%** 세율

일반 증여세율과 비교하면 부담이 낮습니다

같은 주식을 일반 증여로 넘길 때보다 **세 부담이 크게 낮은** 구조입니다. 다만 이 차이는 **조건을 지킬 때에만** 유지됩니다.

조건을 어기면 이자와 함께 냅니다

증여받은 자녀는 **가업에 종사**해야 하고 **일정 기간 유지 의무**가 있습니다. 중간에 요건을 어기면 **아낀 세금을 이자와 함께** 내게 됩니다.

개편안은 이 제도도 손봅니다

경영 기간 **10년 → 20년**, 사후관리 **5년 → 10년**으로 길어지는 방향이 담겼습니다. 한도도 **경영 연수에 비례**하는 방식으로 바뀝니다.

지금 확인할 것

지금 기준이 유리한지, 바뀐 기준을 기다릴지가 **새로운 판단 지점**입니다. 증여 시점을 고민 중이시라면 **이호현 회계사에게 문의**하세요.